

343 los talentos y virtudes, del poder, de lo injusto y de los vicios, así como la contingencia exterior, en las mayores dimensiones del fenómeno, juego en que la totalidad ética misma, la autonomía del Estado, se expone a la contingencia. Los principios de los *espíritus del pueblo*, a causa de su particularidad en la cual tienen su realidad objetiva y su autoconciencia como individuos *existentes*, son en general limitados, y sus destinos y actos en su relación recíproca constituyen la dialéctica que manifiesta la finitud de estos espíritus, de la que surge precisamente el espíritu *universal*, el *espíritu del mundo* como ilimitado, en cuanto que él es el que ejerce su derecho — y su derecho es el derecho supremo— sobre ellos en la *historia universal* como *tribunal universal* (1).

(1) «Wer dieser Blume Eine brach, begehre die andere Schwester nicht. Geniesse wer nicht glauben kann. Die Lehre ist ewig wie die Welt. Wer glauben kann, entbehre. Die Weltgeschichte ist das Weltgericht» (de Schiller, Resignation). [NT]
[NT] «Quien rompió de esta flor una, no pretenda las otras hermanas. Goce quien no puede creer. La doctrina es eterna como el mundo. Quien puede creer, prescinda. La historia universal es el tribunal universal».

<<1. La idea de la historia universal: §§ 341-343>>

§ 341 <<La historia universal como tribunal universal>>

El *elemento* de la existencia del *espíritu universal* que en el arte es intuición e imagen, en la religión sentimiento y representación, y en la filosofía el pensamiento puro y libre, en la *historia universal* es la realidad espiritual en todo su alcance de interioridad y exterioridad. Ella es un tribunal porque en su *universalidad* existente en sí y para sí *lo particular* —los penates, la sociedad civil y los espíritus de los pueblos en su abigarrada realidad— sólo existe como algo *ideal*, y el movimiento del espíritu en este elemento consiste en manifestarlo.

§ 342 <<La racionalidad de la historia>>

Además, la historia universal no es el simple tribunal de su *poder*, es decir, la necesidad abstracta e irracional de un destino ciego, sino que —porque este destino es en sí y para sí *razón*, y su ser para sí en el espíritu es saber— ella es el despliegue necesario a partir sólo del *concepto* de su libertad, de los *momentos* de la razón y por ende de su autoconciencia y de su libertad: la *exposición y realización del espíritu universal*.

§ 343 <<La historia universal como proceso del devenir consciente>>

La historia del espíritu es su *acción*, pues él es sólo lo que hace, y su acción es ciertamente aquí en cuanto espíritu hacerse objeto de su conciencia, aprehenderse a sí mismo explicitándose. Este aprehender constituye su ser y su principio, y la *consumación* de un aprehender es a la vez su exteriorización y su tránsito. Formalmente expresado, el espíritu que aprehende de *nuevo* este aprehender y, lo que es lo mismo, vuelve sobre sí desde la exteriorización, es el espíritu del estadio superior frente a sí tal y como se encontraba en aquel primer aprehender.

336

<<El progreso histórico>>

Aquí se plantea la pregunta por la *perfectibilidad* y *educación del género humano*. Aquellos que han afirmado esta perfectibilidad han vislumbrado algo de la naturaleza del espíritu, de su peculiaridad de tener al Γνωθι σεαυτὸν como ley de su *ser* y, en la medida en que él aprehende lo que *él es*, de ser una figura más elevada que la que constituía su ser. Empero, para aquellos que rechazan estos pensamientos el espíritu ha seguido siendo una palabra vacía, así como la historia un juego superficial de esfuerzos y pasiones *contingentes* a las que denominan *meramente humanas*. Incluso cuando al respecto en las expresiones de *providencia* y *plan* providencial manifiestan la creencia en un gobierno superior, estas representaciones siguen siendo incompletas por cuanto declaran también expresamente el plan de la providencia como algo incognoscible e incomprensible.

<<2. Los agentes del despliegue de la historia universal: §§ 344-348>>

§ 344 <<Los agentes de los asuntos del espíritu universal>>

Los Estados, pueblos e individuos, en esta tarea del espíritu universal, descansan en su *principio particular, determinando*, que tiene su explicación y realidad en su *constitución* y en

toda la *extensión* de su *situación*, de la cual ellos, conscientes y profundizando en su interés, son a la vez instrumentos inconscientes y miembros de aquella tarea interior en que estas figuras desaparecen, mientras que el espíritu en sí y para sí prepara y elabora el tránsito a su próximo estadio superior.

346

§ 345 <<El derecho absoluto del eventual agente del despliegue de la historia universal>>

Justicia y virtud, injusticia, violencia y vicios, talento y sus obras, las pequeñas y grandes pasiones, culpa e inocencia, magnificencia de la vida individual y de la colectiva, autonomía, felicidad e infortunio de los Estados y de los individuos tienen en la esfera de la realidad consciente su significación y su valor determinados, y en ella encuentran su juicio y su justicia, aunque incompleta. La historia universal cae fuera de estos puntos de vista; en ella obtiene su *derecho absoluto* aquel momento necesario de la idea del espíritu universal que actualmente *es* su estadio, y el pueblo que vive en él, así como sus acciones, obtienen su consumación y felicidad y fama.

§ 346 <<Los espíritus del pueblo como principios naturales>>

Porque la historia es la configuración del espíritu en la forma del acaecer, de la realidad natural inmediata, por eso los estadios del despliegue existen como *principios naturales inmediatos*, y éstos, porque son naturales, existen como una pluralidad, uno fuera del otro, y ello además de tal manera que *a un pueblo le corresponde uno de ellos*: su existencia *geográfica* y *antropológica*.

§ 347 <<Los pueblos de la historia universal>>

347 Al pueblo al que le corresponde semejante momento como principio *natural* se le encomienda la realización del mismo en el progreso de la autoconciencia desplegada del espíritu universal. Este pueblo es el *dominante* en la historia universal en esa época, y *en ella sólo puede hacer época una vez* (§ 346). Frente a este su derecho absoluto de ser portador del estadio actual de despliegue del espíritu universal, los espíritus de los otros pueblos carecen de derecho y, como aquellos cuya época ya ha pasado, ya no cuentan en la historia universal.

<<La historia del despliegue de un espíritu del pueblo y el tránsito del despliegue a otro pueblo>>

La historia especial de un pueblo histórico universal contiene en parte el despliegue de su principio desde su encubierta situación infantil hasta su florecimiento, en que llegado a la libre autoconciencia ética entra ahora en la historia universal, en parte también el periodo de la decadencia y corrupción, pues así se señala en él el surgimiento de un principio más elevado como lo sólo negativo de lo suyo propio. De este modo se manifiesta el tránsito del espíritu a aquel principio y así de la historia universal a *otro pueblo* —periodo a partir del cual aquel pueblo ha perdido el interés absoluto y, aunque acoge en sí y se representa también positivamente el principio más elevado, sin embargo se comporta al respecto como con algo recibido, no con inmanente vitalidad y frescor—, quizás pierde su autonomía, quizás también continúa o se arrastra como Estado particular o como un círculo de Estados, y se debate azarosamente en múltiples tentativas internas y guerras exteriores.

§ 348 <<Los individuos de la historia universal>>

En la cumbre de todas las acciones, y por ende también de las de la historia universal, se encuentran *individuos* cual subjetividades que realizan lo sustancial (cfr. § 279). A ellas, en cuanto formas vivientes de la acción sustancial del espíritu universal y por ello inmediatamente idénticas con la misma, esa acción incluso se les oculta y no es objeto ni finalidad (§ 344), tampoco obtienen el *honor* y agradecimiento de la misma entre sus contemporáneos (§ 344) ni entre la opinión pública de la posteridad, sino que, como subjetividades formales, sólo reciben su parte en esta opinión en forma de *gloria inmortal*.

348

<<3. Comienzo y meta de la historia: §§ 349-352>>

§ 349 <<La condición preestatal de un pueblo>>

Un pueblo no es todavía inmediatamente un Estado, y el tránsito de una familia, horda, tribu, multitud, etc. a la condición de Estado constituye la realización *formal* de la idea en general en él. Sin esta forma el pueblo, como sustancia ética que *es en sí*, carece de la objetividad que consiste en tener en las leyes, en cuanto determinaciones pensadas, una existencia universal y universalmente válida para sí y para los otros, y por eso no es reconocido; su autonomía —sin legalidad objetiva y sin sólida racionalidad para sí— resulta solamente formal, no es soberanía.

<<La prehistoria>>

Tampoco en la representación corriente se denomina constitución a una condición patriarcal, ni Estado a un pueblo en esta situación, ni soberanía a su independencia. Antes del comienzo de la historia real se da, pues, por una parte la inocencia apática, embotada, y por otra parte el arrojo de la lucha formal del reconocimiento y de la venganza (cfr. § 331).

§ 350 <<El comienzo de la existencia histórica>>

349 Surgir en determinaciones legales y en instituciones objetivas partiendo del matrimonio y de la agricultura (cfr. § 203) constituye el derecho absoluto de la idea, ya sea que la forma de esta su realización aparezca como legislación y beneficio divino, o como violencia e injusticia: este derecho es el *derecho de los héroes* a la fundación de los Estados.

§ 351 <<Estadios del despliegue histórico como estadios de desigual derecho>>

A partir de la misma determinación sucede que naciones civilizadas consideran y tratan a otras que están atrasadas respecto de ellas en los momentos sustanciales del Estado (los pueblos pastores a los pueblos cazadores, los agricultores a ambos, etc) como bárbaros, con la conciencia de un derecho desigual, y a su autonomía como algo formal.

<<Las guerras como luchas por el reconocimiento>>

En las guerras y contiendas que surgen en tales relaciones, el momento por el que ellas son luchas por el reconocimiento respecto a un determinado contenido constituye el rasgo que les proporciona un significado para la historia universal.

§ 352 <<Los espíritus de los pueblos y el espíritu universal>>

Las ideas concretas, los espíritus de los pueblos, alcanzan su verdad y determinación en la idea concreta, forma en que ella es la *absoluta universalidad*, en el espíritu del mundo alrededor de cuyo trono ellas están como agentes de su realización y como testigos y ornamentos de su magnificencia. Puesto que como espíritu él es solamente el movimiento de su actividad de saberse absolutamente, y por tanto el liberar su conciencia de la forma de la inmediatez natural y el llegar a sí mismo, en esa medida los *principios* de las configuraciones de esta

autoconciencia en el proceso de su liberación —los de los imperios históricos universales— son cuatro. 350

<<4. El camino de la historia: §§ 353-360>>

§ 353 <<El camino del despliegue de la historia universal>>

En el *primero*, como revelación *inmediata*, el espíritu tiene como principio la figura del espíritu *sustancial*, en cuanto identidad en que la individualidad se hunde en su esencia y permanece para sí carente de fundamento.

El *segundo* principio es el saber de este espíritu sustancial, de manera que él es el contenido positivo y su cumplimiento, y el *ser para sí* en cuanto *forma* viviente del mismo, la *bella* individualidad ética.

El *tercero* es el profundizar en sí del ser para sí que se sabe en orden a la *universalidad abstracta*, y por ello en orden a la *oposición* infinita respecto a la objetividad igualmente abandonada por el espíritu.

El principio de la *cuarta* configuración es el convertir esta oposición del espíritu, el acoger en su interioridad a su verdad y a su esencia concreta y el ser íntimo y reconciliado en la objetividad, y, puesto que este espíritu que ha vuelto a la primera sustancialidad es el que *ha retornado* desde la *oposición infinita*, el producir y saber esta su verdad como pensamiento y como mundo de realidad legal.

§ 354 <<Los cuatro imperios de la historia universal>>

Según estos cuatro principios los *cuatro* imperios de la historia universal son: 1) el *oriental*, 2) el *griego*, 3) el *romano*, 4) el *germánico*.

351 § 355 <<:>> 1) *El imperio oriental*

Este primer imperio es la cosmovisión sustancial, indivisa en sí, surgida de la totalidad patriarcal natural, en que el gobierno mundano es teocracia, el soberano también sumo sacerdote o deidad, la constitución del Estado y la legislación al mismo tiempo religión, así como los preceptos, —o más bien los usos— religiosos y morales igualmente leyes estatales y jurídicas. En el esplendor de esta totalidad sucumbe sin derechos la personalidad individual, la naturaleza exterior es inmediatamente divina o un adorno de Dios, y la historia de la realidad poesía. Las diferencias que se desarrollan según los diversos aspectos de las costumbres, del gobierno y del Estado se transforman, en el lugar de las leyes, junto a la sencilla costumbre, en ceremonias pesadas, dilatadas, supersticiosas, contingencias de poder personal y dominio arbitrario, y la articulación en clases en una solidez natural de castas. El Estado oriental, pues, sólo está vivo en su movimiento, el cual, dado que en él mismo nada hay permanente y lo que es fijo está petrificado, avanza hacia el exterior, se torna furia y devastación elemental; la calma interior es una vida privada y un hundirse en debilidad y languidez.

<<Estudios históricos del Dr. Stuhr>>

El momento de la *espiritualidad todavía sustancial, natural* en la formación del Estado, que *como forma* constituye el punto de partida absoluto en la historia de todo Estado, ha sido resaltado y demostrado históricamente en los Estados particulares y a la vez con sentido profundo y erudición en el escrito del Dr. Stuhr *De la decadencia de los Estados naturales* (Berlín 1812) (1), y de este modo se ha despejado el camino para la consideración racional de la historia de la constitución y de la historia en general. El principio de la subjetividad y libertad autoconsciente está allí igualmente mostrado en la nación germánica, aunque, en la medida en que el tratado sólo llega hasta la decadencia de los Estados naturales, ha estudiado ese principio sólo hasta allí donde, por una parte, aparece como inquieta movilidad, arbitrio humano y corrupción, y por otra parte aparece en su figura particular como *sentimiento* y no se ha desplegado hasta la objetividad de la sustancialidad *autoconsciente*, hasta la legalidad *orgánica*.

352

§ 356 <<:>> *El imperio griego*

Este imperio tiene aquella unidad sustancial de lo finito y de lo infinito, pero sólo como fundamento misterioso, sofocado en apagado recuerdo, en cavernosidades y en imágenes de la tradición, la cual, nacida del espíritu que se autodiferencia hasta la espiritualidad individual y en la luz del saber, se temple y esclarece en la belleza y la libre y serena eticidad. En esta determinación, pues, surge el principio de la personalidad individual todavía no enclaustrado en sí mismo, sino mantenido en su unidad ideal; de ahí que el todo se desmembra, por una parte, en un círculo de espíritus de pueblos particulares y, por otra parte, la última decisión de la voluntad,

(1) Feodor Eggo (seudónimo), *Der Untergang der Naturstaaten*, dargestellt in Briefen über Niebuhr's Römische Geschichte, Berlin 1812; cfr. Allg. dt. Biogr. XXXVI, 739.

de un lado, no está todavía afirmada en la subjetividad de la autoconciencia que existe para sí, sino en una fuerza que estaría más elevada y fuera de esa misma autoconciencia (cfr. § 279), y, de otro lado, la particularidad correspondiente a la necesidad todavía no es admitida en la libertad, sino excluida de ella cual casta de esclavos.

353 § 357 <<:>> *El imperio romano*

En este imperio se consuma la diferencia hasta el desgarramiento infinito de la vida ética en los extremos de la autoconciencia *personal* privada y de la *universalidad abstracta*. La contraposición surgida de la intuición sustancial de una aristocracia frente al principio de la personalidad libre en forma democrática se desarrolla en aquella parte hasta la superstición y la afirmación de poder frío, codicioso, y, según éste, hasta la corrupción de una plebe, y la disolución de la totalidad termina en la universal infelicidad y en la muerte de la vida ética, en la que las individualidades de los pueblos desaparecen en la unidad de un panteón y todos los individuos descienden a la condición de personas privadas y a la de *iguales* con derecho formal, a los que, así las cosas, sólo mantiene unidos un arbitrio abstracto llevado a lo monstruoso.

4) *El imperio germánico*

§ 358 <<El pueblo israelita y los pueblos germánicos>>

A partir de esta pérdida de sí mismo y de su mundo y del infinito dolor de la misma, en cuanto que el pueblo *israelita* ya estaba poseído de ella, el espíritu replegado sobre sí, en el extremo de su absoluta *negatividad*, en el *momento crítico* existente en sí y para sí, aprehende la *positividad infinita* de esta su interioridad, el principio de la unidad de la naturaleza divina y humana, la reconciliación en cuanto reconciliación de la verdad y de la libertad objetiva aparecida dentro de la

autoconciencia y de la subjetividad, la cual es entregada para su cumplimiento al principio nórdico de los *pueblos germánicos*.

§ 359 <<El extrañamiento del aque y del allende>>

354

La interioridad del principio, en cuanto todavía abstracta reconciliación y solución de toda oposición existente en el sentimiento como fe, amor y esperanza, despliega su contenido para elevarle a la realidad y racionalidad autoconsciente, a un reino *mundano* surgido del sentimiento, de la fidelidad y de la camaradería de seres humanos libres, reino que, en esta subjetividad suya, es al mismo tiempo un reino del rudo arbitrio existente para sí y de la barbarie de las costumbres, y lo despliega frente a un mundo del allende, un reino *intelectual* cuyo contenido es, en efecto, aquella verdad de su espíritu, pero, en cuanto todavía no *pensada*, está oculta en la barbarie de la representación y que, en cuanto poder espiritual por encima del sentimiento real, se comporta frente al mismo como un poder no libre y temible.

§ 360 <<La superación del extrañamiento>>

Puesto que en la dura lucha de estos dos reinos que están en la diferencia —la cual ha adquirido aquí su oposición absoluta—, y que a la vez arraigan en una unidad e idea, lo espiritual rebaja la existencia de su cielo al aque terreno y a la mundaneidad común en la realidad y en la representación, mientras que lo mundano eleva su abstracto ser para sí al pensamiento y al principio del ser y del saber racional, a la racionalidad del derecho y de la ley, la oposición ha desaparecido *en sí* en una figura evanescente: la actualidad

ha abandonado su barbarie y su injusta arbitrariedad, y la verdad su allende y su poder contingente, de suerte que la reconciliación verdadera ha resultado objetiva, reconciliación que despliega al *Estado* como imagen y realidad de la razón, en la cual encuentra la autoconciencia la realidad de su saber y querer sustancial en desarrollo orgánico, así como en la *religión* encuentra el sentimiento y la representación de esta su verdad como esencialidad ideal, pero en la *ciencia* el conocimiento conceptualizado libremente de esta verdad como una y la misma en sus manifestaciones, que se complementan en el *Estado*, en la *naturaleza* y en el *mundo ideal*.

**FUNDAMENTOS DE LA FILOSOFÍA
DEL DERECHO
de G. W. F. HEGEL**

Es el número 72 de *Ensayo*,
editado en *Libertarias/Prodhuvi, S.A.*,
presidida por *Carmelo Martínez García*.

La impresión se realizó sobre
offset ahuesado de 80 g/m²
en *Gráficas Rogar, S.A.*
y se encuadernó en pliegos de 32
cosido con hilo vegetal y cubiertas
de 230 g/m²
en *Pefra, S.L.*

15/XII/1993